

1518193-86.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ALESSANDRO ROCHA LIMA

Vistos.

Alessandro Rocha Lima foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque no dia 29.08.2020, por volta das 10:50 horas, na Rua Chuvas de Verão, José Bonifácio, adquiriu, transportou e trouxe consigo, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518193-86.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518193-86.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ALESSANDRO ROCHA LIMA

Vistos.

Alessandro Rocha Lima foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque no dia 29.08.2020, por volta das 10:50 horas, na Rua Chuvas de Verão, José Bonifácio, adquiriu, transportou e trouxe consigo, para fim de tráfico, 77 porções de maconha e 86 porções de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 11/12, 27/28 e 196/197.

O réu negou os fatos.

Em seu exame sobre a prova, o MP ponderou que os depoimentos dos PMs Vinicius e Danilo se mostraram vagos em aspectos essenciais, além de recaírem em contradição. Não vislumbrou elementos aptos a embasar uma condenação.

Assim, entendendo o titular da ação penal que a prova era insuficiente, e ficando acolhida sua manifestação no particular, a absolvição se afigura medida de rigor.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Alessandro Rocha Lima da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito